

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 dhoulkaâda 1424 – 9 janvier 2004

147^{ème} année

N° 3

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1 du 5 janvier 2004, déclarant, d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans quelques rues de la ville de Denden.....	75
Nomination d'un secrétaire général de commune.....	75

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un chargé de mission.....	75
--	----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-4 du 5 janvier 2004, portant publication de l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria.....	75
Décret n° 2004-5 du 5 janvier 2004, portant ratification d'un mémorandum de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso.....	82
Décret n° 2004-6 du 5 janvier 2004, portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso dans le domaine du travail et de la sécurité sociale.....	82
Décret n° 2004-7 du 5 janvier 2004, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français.....	82

Ministère des Finances

Décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004, portant modification du décret n° 94-492 du 28 février 1994, fixant les listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.....	82
--	----

Décret n° 2004-9 du 5 janvier 2004 , fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.....	83
Décret n° 2004-10 du 5 janvier 2004 , accordant à Monsieur Alazhar Alabassi la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.....	83
Arrêté du ministre des finances du 2 janvier 2004, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants....	84
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004 , portant délimitation et révision des limites du domaine public maritime du littoral de la délégation de la Skhira, gouvernorat de Sfax "tronçon compris entre Ouadrane et Boussaïd".....	84
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 janvier 2004, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.....	85
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination de deux membres de l'instance nationale des télécommunications.....	85
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 2 janvier 2004, fixant les conditions d'équipement du matériel ferroviaire, les normes de sécurité et de commodité auxquelles il obéit, les modalités d'exécution des essais de conformité technique et d'organisation des inspections techniques et les conditions de délivrance de l'autorisation de première mise en circulation.....	86
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination du chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.....	86
Fin de détachement d'un magistrat.....	87
Cessation de fonctions d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	87
Ministère de l'Emploi	
Cessation de fonctions d'une chargée de mission.....	87

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-1 du 5 janvier 2004, déclarant, d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans quelques rues de la ville de Denden.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, par la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, par la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002 et par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 85-208 du 25 février 1985, portant création d'une commune à Denden du gouvernorat de l'Ariana,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Denden dans sa séance du 19 avril 2003,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de dallage des trottoirs dans les rues ci-après indiquées de la ville de Denden :

- Rue du 3 août,
- Rue de Carthage,
- Rue de l'Artisanat,
- Rue de Palestine,
- Rue de Ksar Said,
- Rue d'Algérie.

Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2 du 5 janvier 2004.

Monsieur Khelifa Ben Nasr, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Moknine.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par décret n° 2004-3 du 5 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Habib Chérif, magistrat du troisième grade, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de coordinateur général des droits de l'Homme au ministère de la justice et des droits de l'Homme, à partir du 1^{er} décembre 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-4 du 5 janvier 2004, portant publication de l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2003-29 du 28 avril 2003, portant approbation de l'accord commercial, conclu à Abuja le 27 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2003-1936 du 8 septembre 2003, portant ratification de l'accord commercial, conclu à Abuja le 27 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria.

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, l'accord commercial conclu à Abuja, le 27 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale du Nigeria.

Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF TUNISIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF NIGERIA**

PREAMBLE

The Government of the Republic of Tunisia and The Government of the Federal Republic of Nigeria (hereinafter referred to as the **CONTRACTING PARTIES**) .

DISIROUS of facilitating and developing trade relations between their two countries on the basis of equality and mutual benefit .

NOTING that both countries are members of World Trade Organization (WTO) .

BEING CONVINCED that cooperation in trade is essential to achieve maximum development in their respective countries :

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

**ARTICLE 1
UMBRELLA PROVISION**

The Contracting Parties shall make every effort to increase the volume of trade between their two countries in accordance with their respective domestic laws and subject to obligations under international treaties, conventions or agreements to which they may be party and shall endeavour to achieve a balance of trade between themselves, taking into account payments for invisible trade.

ARTICLE 2

MOST FAVOURED NATION TREATMENT

The Contracting Parties shall grant each other Most Favoured Nation Treatment in matters relating to the importation or exportation of goods between their countries in accordance with the principles of WTO .

ARTICLE 3

EXEMPTION

This Agreement shall not apply to advantages, concessions or exemptions which either Contracting Party has granted or may grant :

(i) to neighbouring countries in order to facilitate frontier traffic ; or

(ii) as a consequence of its participation in a customs union , free trade area or monetary zone .

ARTICLE 4

LAWS AND REGULATION

Commercial transactions under this Agreement shall be effected on the basis of contracts to be concluded between legal and physical persons of the Republic of Tunisia on the one hand and legal and physical persons of the federal Republic of Nigeria on the other hand . The legal and physical persons referred to in this paragraph shall carry out their commercial transactions on their own responsibilities in every respect .

ARTICLE 5

TRADE INFORMATION AND FACILITATIONS

In order to facilitate commercial transactions under this Agreement, the Contracting Parties shall :

(i) furnish each other, upon request, with all necessary information which could contribute to the expansion of trade and commercial activities between their countries ; and

(ii) provide freedom of transit of goods of the country of the other Contracting Party through its territory .

ARTICLE 6

PAYMENT ARRANGEMENTS

All payments for goods and services arising from the application of this Agreement shall be effected in freely convertible currencies through normal banking channels in accordance with the respective foreign exchange laws of the Contracting Parties .

ARTICLE 7

PARTICIPATION IN TRADE FAIRS

For the purposes of this Agreement and subject to their respective domestic laws, the Contracting Parties shall :

(i) encourage the participation in each others international trade fairs and exhibitions.

(ii) allow the organization, in their respective countries , of trade fairs and exhibitions and permit each other to utilize appropriate facilities for the holding of such fairs and exhibitions ; and

(iii) permit and exempt from customs duties, taxes and other levies, the importation and exportation of goods not intended for sale; namely,

a) samples of goods and publicity materials required only for obtaining orders and for advertising purposes .

b) objects designed for tests and experiments and equipments for interpretation and sound recording apparatus ;

c) construction and decorating materials and electrical fittings for temporary stands or for the display or exhibition of such goods ;

d) goods and instruments which are part of the personal baggage of technicians or experts and destined to be used by them in the course of duties to be performed by them in relation to such fairs, exhibitions, demonstrations, seminars, congresses or conferences by virtue of their assignment thereto ;

e) tools and articles which, after having been exported, are returned for repairs if such goods are re-exported after such repairs ; and

f) containers of exported and imported goods, provided that if they are sold or consumed, the appropriate duties, taxes and other levies shall be paid .

ARTICLE 8

SAFEGUARD MEASURES

1. If, as a result of unforeseen developments and in terms of an obligation incurred by a Contracting Party under this Agreement, any product imported into the territory of that Contracting Party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in such territory of like or directly competitive products, the Contracting Party into whose territory the products are imported shall, subject to paragraph 2 of this Article, be free to suspend the relevant obligation in whole or in part or to withdraw or modify such obligation .

2. Before a Contracting Party takes action pursuant to paragraph 1 of this Article, it shall give notice in writing to the other Contracting Party as far in advance as may be practicable and shall afford the other Contracting Party an opportunity to consult with it in respect of the proposed action. In critical circumstances, where delay would cause damage which would be difficult to repair, action pursuant to paragraph 1 of this Article may be taken provisionally without prior consultations on the condition that consultations shall be effected immediately after taking such action .

ARTICLE 9

COMPETENT AUTHORITIES

1. The authorities responsible for the implementation of this Agreement and other matters relating thereto shall :

(i) in the case of the Republic of Tunisia, be its Ministry of Commerce .

(ii) in the case of the Federal Republic of Nigeria, be its Federal Ministry of Commerce ; and

2. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing at any time, any other appropriate Department or Ministry to replace a competent authority designated under paragraph 1 of this Article .

ARTICLE 10

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute between the contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by friendly consultations and negotiations .

2. Either Contracting Party may refer a matter to the Tunisia / Nigeria Joint Commission if it considers such a matter to be incompatible with the proper functioning of this Agreement .

3. The Contracting Parties shall supply the Joint Commission with all relevant information required for a thorough examination of any dispute with a view to seeking a solution acceptable to the Contracting Parties .

ARTICLE 11

GENERAL

Nothing in this Agreement shall be construed as affecting any rights and obligations arising from any existing international treaty, convention or agreement entered into by either of the Contracting Parties prior to the conclusion of this Agreement .

ARTICLE 12

ENTRY INTO FORCE

The Contracting Parties shall notify each other in writing when their respective constitutional requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled . This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification.

ARTICLE 13

AMENDMENT OR REVISION

Any amendment to or revision of this Agreement shall be in writing and the Contracting Parties shall notify each other in writing when their respective constitutional requirements for entry into force of such amendment or revision have been fulfilled. Such amendment or revision shall enter into force on the date of receipt of the last written notification .

ARTICLE 14

DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force for an initial period of five years . Thereafter, it shall continue in force until the expiration of twelve months from the date on which either Party shall have given written notice of termination to the other .

2. The termination of this Agreement shall not adversely affect or in any way prejudice any rights or obligations accrued to or incurred by virtue of the application of this Agreement prior to the effective date of such termination .

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement .

Done at Abuja on this 27th day of June 2001 in two originals in the English and Arabic languages both texts being equally authentic .

Mr. Sadok FAYALA
Secretary of State in charge of
Maghrebian and African Affairs
in the Ministry of Foreign Affairs

Chief Dubem ONYIA
Hon. Minister of State for
Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF TUNISIA**

**FOR THE GOVERNMENT
OF FEDERAL REPUBLIC
OF NIGERIA**

Décret n° 2004-5 du 5 janvier 2004, portant ratification d'un mémorandum de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso, conclu à Tunis, le 15 avril 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le mémorandum de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso, conclu à Tunis, le 15 avril 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-6 du 5 janvier 2004, portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso dans le domaine du travail et de la sécurité sociale.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, conclu à Tunis, le 15 avril 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, conclu à Tunis, le 15 avril 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-7 du 5 janvier 2004, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-71 du 11 novembre 2003, portant approbation de l'échange de lettres, conclu à Tunis le 6 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français,

Vu l'échange de lettres relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français, conclu à Tunis le 6 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'échange de lettres relatif à l'octroi d'un crédit pour l'importation de produits agricoles français, conclu à Tunis le 6 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, d'un montant de quarante trois millions (43.000.000) d'euros.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-8 du 5 janvier 2004, portant modification du décret n° 94-492 du 28 février 1994, fixant les listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1676 du 11 août 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et de l'énergie, du développement et de la coopération internationale et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le point 6 du paragraphe III de la liste des activités selon les secteurs annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé est modifié comme suit :

6 - La santé :

- Etablissements sanitaires et hospitaliers :
- hôpitaux,
- cliniques pluridisciplinaires ou polycliniques,
- cliniques monodisciplinaires.
- Centres de soins, de rééducation et d'hémodialyse,
- Cabinets médicaux et para-médicaux,
- Laboratoires médicaux,
- Pharmacies,
- Transport sanitaire.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, du développement et de la coopération internationale et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-9 du 5 janvier 2004, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996 et l'article 25 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à :

- l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique,
- l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux quantités d'énergie électrique consommées du 1^{er} janvier 2004 au 31 décembre 2004.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-10 du 5 janvier 2004, accordant à Monsieur Alazhar Alabassi la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 juin 1996, portant approbation du cahier des charges relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement des étudiants,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 11 septembre 2003,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Alazhar Alabassi bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 165.000 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 120 lits au minimum situé à la cité Ennasser II - Elmnihla.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 120 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Alazhar Alabassi est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 juin 1996.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaire pour le Nord, est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Alazhar Alabassi est tenu de rembourser le montant de la prime accordée majorée des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 2 janvier 2004, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2003, déterminé par la banque centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2003 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du premier semestre 2004 :

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1- Crédits à court terme découverts non compris	7.77	10.36
2- Découverts matérialisés ou non par des effets	9.17	12.23
3- Crédits à la consommation	10.77	14.36

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
4- Crédits à moyen terme	8.26	11.01
5- Crédits à long terme	8.76	11.68
6- Crédits pour le financement de l'habitat	8.65	11.53
7- Crédits universitaires	7.74	10.32
8- Leasing mobiliers et immobiliers	12.02	16.03

Tunis, le 2 janvier 2004.

Le ministre des finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2004-11 du 5 janvier 2004, portant délimitation et révision des limites du domaine public maritime du littoral de la délégation de la Skhira, gouvernorat de Sfax "tronçon compris entre Ouadrane et Boussaïd".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le décret du 17 janvier 1935, portant délimitation du domaine public du port de la Skhira et dépendances,

Vu le décret du 28 février 1935, portant délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer à la Skhira,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime,

Vu l'arrêté des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, de l'équipement et de l'habitat du 23 septembre 1997, relatif au commencement des opérations de délimitation et de révision de la délimitation du domaine public maritime du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de la Skhira (tronçon compris entre Ouadrane et Boussaïd),

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'état et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du littoral de la délégation de la Skhira, gouvernorat de Sfax (tronçon compris entre Ouadrane et Boussaïd) est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime suit les bornes :

DPM 431 - DPM 432 - DPM 433 - DPM 434 - DPM 435 -
DPM 436 - DPM 437 - DPM 438 - DPM 439 - DPM 440 -
DPM 441 - DPM 442 - DPM 443 - DPM 444 - DPM 445 -
DPM 446 - DPM 447 - DPM 448 - DPM 449 - DPM 450 -
DPM 451 - DPM 452 - DPM 453 - DPM 454 - DPM 455 -
DPM 456 - DPM 457 - DPM 458 - DPM 459 - DPM 460 -
DPM 461 - DPM 462 - DPM 463 - DPM 464 - DPM 465 -
DPM 466 - DPM 467 - DPM 468 - DPM 469 - DPM 470 -
DPM 471 - DPM 472 - DPM 473 - DPM 474 - DPM 475 -
DPM 476 - DPM 477 - DPM 478 - DPM 479 - DPM 480 -
DPM 481 - DPM 482 - DPM 483 - DPM 484 - DPM 485 -
DPM 486 - DPM 487 - DPM 488 - DPM 489 - DPM 490 -
DPM 491 - DPM 492 - DPM 493 - DPM 494 - DPM 495 -
DPM 496 - DPM 497 - DPM 498 - DPM 499 - DPM 500 -
DPM 501 - DPM 502 - DPM 503 - DPM 504 - DPM 505 -
DPM 506 - DPM 507 - DPM 508 - DPM 509 - DPM 510 -
DPM 511 - DPM 512 - DPM 513 - DPM 514 - DPM 515 -
DPM 516 - DPM 517 - DPM 518 - DPM 519 - DPM 520 -
DPM 521 - DPM 522 - DPM 523 - DPM 524 - DPP 126 - DPP
127 - DPM 525 - DPM 526 - DPM 527 - DPM 528 - DPM 529 -
DPM 530 - DPM 531 - DPM 532 - DPM 533 - DPM 534 -
DPP 122 - DPP 123 - DPP 124 - DPM 535 - DPM 536 - DPM
537 - DPM 538 - DPM 539 - DPM 540 - DPM 541 - DPM 542 -
DPM 543 - DPM 544 - DPM 545 - DPM 546 - DPM 547 -
DPM 548 - DPM 549 - DPM 550 - DPM 551 - DPM 552 -
DPM 553 - DPM 554 - DPM 555 - DPM 556 - DPM 557 -
DPM 1 - DPM 2 - DPM 731 - DPM 730 - DPM 729 - DPM 728 -
DPM 726 - DPM 725 - DPM 724 - DPM 5 - DPM 6 - DPM 7 -
DPM 558 - DPM 559 - DPM 560 - DPM 561 - DPM 562 -
DPM 563 - DPM 564 - DPM 565 - DPM 566 - DPM 567 -
DPM 568 - DPM 569 - DPM 570 - DPM 571 - DPM 572 -
DPM 573 - DPM 574 - DPM 575 - DPM 576 - DPM 577 -
DPM 578 - DPM 579 - DPM 580 - DPM 581 - DPM 582 -
DPM 583 - DPM 584 - DPM 585 - DPM 586 - DPM 587 -
DPM 588 - DPM 589 - DPM 590 - DPM 591 - DPM 592 -
DPM 593 - DPM 594 - DPM 595 - DPM 596 - DPM 597 -
DPM 598 - DPM 599 - DPM 600 - DPM 601 - DPM 602 -
DPM 603 - DPM 604 - DPM 605 - DPM 606 - DPM 607 -
DPM 608 - DPM 609 - DPM 610 - DPM 611 - DPM 612 -
DPM 613 - DPM 614 - DPM 615 - DPM 616 - DPM 617 -
DPM 618 - DPM 619 - DPM 620 - DPM 621 - DPM 622 -
DPM 623 - DPM 624 - DPM 625 - DPM 626 - DPM 627 -
DPM 628 - DPM 629 - DPM 630 - DPM 631 - DPM 632 -
DPM 633 - DPM 634 - DPM 635 - DPM 636 - DPM 637 -
DPM 638 - DPM 639 - DPM 640 - DPM 641 - DPM 642 -
DPM 643 - DPM 644 - DPM 645 - DPM 646 - DPM 647 -
DPM 648 - DPM 649 - DPM 650 - DPM 651 - DPM 652 -
DPM 653 - DPM 654 - DPM 655 - DPM 656 - DPM 657 -
DPM 658 - DPM 659 - DPM 660 - DPM 661 - DPM 662 -
DPM 663 - DPM 664 - DPM 665 - DPM 666 - DPM 667 -
DPM 668 - DPM 669 - DPM 670 - DPM 671 - DPM 672 -
DPM 673 - DPM 674 - DPM 675 - DPM 676 - DPM 677 -
DPM 678 - DPM 679 - DPM 680 - DPM 681 - DPM 682 - DPP
683 - DPP 684 - DPM 685 - DPM 686 - DPM 687 - DPM 688 -
DPM 689 - DPM 690 - DPM 691 - DPM 692 - DPM 693 -
DPM 694 - DPM 695 - DPM 696 - DPM 697 - DPM 698 -
DPM 699 - DPM 700 - DPM 701 - DPM 702 - DPM 703 -
DPM 704 - DPM 705 - DPM 706 - DPM 707 - DPM 708 -
DPM 709 - DPM 710 - DPM 711 - DPM 712 - DPM 713 -
DPM 714 - DPM 715 - DPM 716 - DPM 717 - DPM 718 -
DPM 719 ET DPM 369 suivant liséré orange indiqué aux cinq
plans ci-annexés.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 janvier 2004, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 24 septembre 2003, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Arrête :

Article premier. - Est reportée au 22 février 2004 et jours suivants, la date de déroulement du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens ouvert par l'arrêté susvisé du 24 septembre 2003.

Art. 2. - Est reportée au 22 janvier 2004, la date de clôture du registre d'inscription.

Tunis, le 9 janvier 2004.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTRE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-12 du 5 janvier 2004.

Sont nommés membres de l'instance nationale des télécommunications :

- Monsieur Houssine Habboubi, en remplacement de Monsieur Bourheneddine Dchicha,

- Monsieur Mohamed Sayala en remplacement de Monsieur Ali kahloun.

Au titre de personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent au télécommunications.

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 2 janvier 2004, fixant les conditions d'équipement du matériel ferroviaire, les normes de sécurité et de commodité auxquelles il obéit, les modalités d'exécution des essais de conformité technique et d'organisation des inspections techniques et les conditions de délivrance de l'autorisation de première mise en circulation.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer et notamment ses articles 35, 36, 37 et 38,

Vu la loi n° 84-24 du 11 mai 1984, portant ratification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole du 3 juin 1999 ratifié par la loi n° 2000-54 du 13 juin 2000 et notamment les appendices F et G,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport.

Arrête :

Article premier. - Le matériel roulant ferroviaire doit comporter les équipements nécessaires à la sécurité des circulations et satisfaire aux exigences relatives au freinage, à la traction et à la sécurité des personnes à bord. Il doit également être conçu conformément à des normes de sécurité et de commodité reconnues et être compatible avec l'infrastructure ferroviaire, l'alimentation en énergie électrique et les systèmes de contrôle et de commande.

Art. 2. - Avant sa première mise en circulation, le matériel roulant ferroviaire doit subir des essais de conformité techniques visant à s'assurer qu'il répond aux dispositions prévues par l'article premier du présent arrêté en ce qui concerne notamment :

- la sécurité de la marche,
- le freinage,
- les portes et les signaux d'alarme pour les voitures,
- les équipements de bord pour les locomotives et les véhicules munis d'une cabine de conduite.

Art. 3. - Les essais prévus par le précédent article sont effectués par une commission technique désignée par le ministre des technologies de la communication et du transport, suivant un programme arrêté sur proposition de l'exploitant.

Les résultats de ces essais doivent être conservés durant toute la période d'exploitation du matériel au niveau des services compétents du ministère des technologies de la communication et du transport et de ceux de l'exploitant.

Art. 4. - Le matériel roulant ferroviaire est soumis à des inspections techniques effectuées par les services compétents du ministère des technologies de la communication et du transport et comportant les opérations suivantes :

- 1) Pour les wagons :
 - une vérification visuelle portant sur les organes de roulement, de suspension et de freinage et de l'état général de la caisse,

- un relevé des côtes de la table de roulement des roues,
- un essai de freinage.

2) Pour les véhicules destinés au transport de personnes :

- une vérification visuelle portant sur les organes de roulement, de suspension et de freinage et de l'état général de la caisse,

- un relevé des côtes de la table de roulement des roues,
- l'essai du freinage, du fonctionnement des portes, des signaux d'alarme et de l'éclairage intérieur.

3) Pour les engins moteur et les véhicules munis d'une cabine de conduite :

- une vérification visuelle portant sur les organes de roulement, de suspension et de freinage et de l'état général de la caisse,

- un relevé des côtes de la table de roulement des roues,
- l'essai du freinage, des feux, du dispositif de répétition des signaux à bord, de la veille automatique et de l'avertisseur sonore.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les essais prévus par cet article puissent s'effectuer alors que le matériel est à l'arrêt.

Art. 5. - L'autorisation de première mise en circulation est délivrée par le ministre des technologies de la communication et du transport au vu du rapport établi par la commission prévue par l'article 3 du présent arrêté.

Art. 6. - L'autorisation de première mise en circulation comporte notamment les renseignements suivants :

- le genre, la marque et le type du matériel,
- son numéro dans la série,
- la date d'établissement de l'autorisation,
- les restrictions éventuelles.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 janvier 2004.

Le ministre des technologies de la communication et du transport

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004.

Monsieur Ridha Methnani, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chef de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie à compter du 12 décembre 2003.

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2004-14 du 5 janvier 2004.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohamed Habib Chérif, magistrat de troisième grade, auprès du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, à compter du 1^{er} décembre 2003.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-15 du 2 janvier 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Moncef Souguir, officier principal de 1^{ère} classe de la marine marchande, en qualité de secrétaire général d'établissement

d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur du transport et de la logistique à Sousse.

MINISTERE DE L'EMPLOI

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-16 du 5 janvier 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Leila Benzarti épouse M'rad, en qualité de chargée de mission au cabinet du ministre de l'emploi.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 10 janvier 2004"
--